

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2379/2533

นายแพทย์สิทธิ ศัลยพงษ์
นายธนา คงธนารักษ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา

การพิจารณาในเรื่องการเลื่อนคดีเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 40 คือ พิจารณาเห็นว่า มีเหตุจำเป็นหรือไม่ ส่วนการที่คู่ความที่ขอเลื่อนคดีจะยื่นบัญชีระบุพยานไว้หรือไม่ มิใช่เหตุที่จะนำมาพิจารณา ดังนั้น เมื่อทนายจำเลยขอเลื่อนคดีในวันนัดสืบพยานโจทก์นัดแรกโดยอ้างว่าต้องเดินทางไปงานเผาศพป่าซึ่งอยู่คนละจังหวัด ถ้าจะมาว่าความเสียก่อนก็จะไปไม่ทันงาน โจทก์มิได้คัดค้านว่าข้ออ้างของทนายจำเลยไม่เป็นความจริง กรณีจึงนับว่ามีเหตุจำเป็นสมควรอนุญาตให้เลื่อนคดีได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำสัญญาจะซื้อที่ดินและอาคารจากโจทก์แล้วจำเลยผิดสัญญา โจทก์บอกเลิกสัญญาแล้ว ขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินและอาคารของโจทก์พร้อมกับใช้ค่าเสียหายและดอกเบี้ยแก่โจทก์ด้วย

จำเลยให้การว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาจึงไม่มีสิทธิเลิกสัญญาและโจทก์ไม่เสียหาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานโจทก์ เมื่อถึงวันนัดหมายจำเลยมอบให้เสมียนทนายนำคำร้องขอเลื่อนคดีมายื่นอ้างว่าจะต้องเดินทางไปงานเผาศพป่า ศาลชั้นต้นเห็นว่าทนายจำเลยมีเวลาเพียงพอจะมาศาลก่อนที่จะไปงานศพได้ ทั้งจำเลยก็มีได้ยื่นบัญชีระบุพยานไว้ ส่อพฤติการณ์ว่าจะประวิงคดี จึงไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี และมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณา ให้พิจารณาคดีโจทก์ไปฝ่ายเดียวแล้วพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวาร

จำเลยอุทธรณ์ว่า ทนายจำเลยขอเลื่อนคดีด้วยเหตุจำเป็นเป็นครั้งแรก การเดินทางจากจังหวัดชลบุรีไปยังจังหวัดชัยนาทที่มีงานจะต้องใช้เวลาประมาณ ๕ ชั่วโมง หากทนายจำเลยมาศาลก่อนก็จะไปไม่ทันเผาศพ จำเลยมิได้จงใจประวิงคดี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า วันที่ทนายจำเลยขอเลื่อนคดีนั้นเป็นวันที่ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานโจทก์เป็นนัดแรก ที่ทนายจำเลยอ้างว่าจะต้องเดินทางไปเผาศพป่าก็นับว่ามีเหตุจำเป็น ข้อเท็จจริงในสำนวนโจทก์ก็คัดค้านประการเดียวว่า จำเลยประวิงคดีมิได้คัดค้านว่าข้ออ้างในการขอเลื่อนคดีของทนายจำเลยไม่เป็นความจริงการพิจารณาว่าจะให้เลื่อนการพิจารณาคดีหรือไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๔๐ คือพิเคราะห์ว่า มีเหตุจำเป็นหรือไม่ คู่ความที่ขอเลื่อนคดีจะยื่นบัญชีระบุพยานไว้หรือไม่ มิใช่เหตุที่จะนำมาพิเคราะห์สั่ง การเผาศพตามประเพณีทั่วไปญาติผู้ตายมักจะไปร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายก่อนเริ่มพิธีเผา จังหวัดชลบุรีกับจังหวัดชัยนาทก็อยู่ใกล้กันถ้าจะให้มาว่าความเสียก่อนก็เป็นที่เห็นได้ว่าทนายจำเลยย่อมจะไปไม่ทัน กรณีจึงมีเหตุสมควรอนุญาตให้เลื่อนคดี

พืพำกษำยกำพืพำกษำศำลชั้นต้นและกำพืพำกษำศำลอุทธรณ์ให้ศำลชั้นต้น
ดำเนิพำการพิจำรณำและพืพำกษำใหม่ตำมรูปคดี.

(สมศักดิ์ วิธฐธิ-เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ)

ศำลจังหวัดชลบุรี - นำนรัตน กองแก้ว

ศำลอุทธรณ์ - นำนถวิล ตริเพชร

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พืพำกษำศำลฎีกำ
<u>แผนก</u>	
<u>หมำยเลขคดีแดงศำลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมำยเหตุ</u>